

1500539-15.2022.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... a importância de R\$ 477,00, produto do tráfico. Os policiais ainda verificaram que o revólver era da marca Taurus .38, municiado e com numeração suprimida (auto de exibição e apreensão à p. 22).

Indagado informalmente, SAMUEL admitiu a propriedade e acabou por revelar ser o gerente do tráfico na naquele local, praticando o crime com emprego de arma de fogo.

Preso em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500539-15.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500539-15.2022.8.26.0617 Controle: 2022/000888

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMUEL MARQUES DE SIQUEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

SAMUEL MARQUES DE SIQUEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", c.c. art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06 e no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10826/03, ambos na forma do art. 69 do Código Penal, porque no dia 21 de abril de 2022, por volta 22h00, no CDHU - Bandeira Branca II, situado na Rua Doutora Thalita Monique Toledo Moraes, nesta cidade e comarca, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo, para fins de tráfico, 15 porções de maconha, pesando 58,61g (auto de exibição e apreensão à p. 22, laudo de constatação às pp. 37/42 e registros fotográficos à p. 23); bem como na mesma ocasião, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, portava um revólver, marca "Taurus", calibre .38, numeração suprimida, municiado com 06 cartuchos íntegros (vide auto de exibição à p. 22).

Segundo apurado, policiais militares realizavam uma incursão tática no CDHU do Bandeira Branca II, nesta cidade de Jacareí, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, momento em que, ao avistar a presença policial, SAMUEL empreendeu fuga, sendo que trazia em suas mãos uma sacola plástica.

Diante desta atitude suspeita, os policiais foram ao encalço do denunciado e conseguiram detê-lo próximo ao Bloco R1 do citado CDHU. Realizada revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, somente dois aparelhos de telefonia celular.

Ocorre que, durante a fuga, SAMUEL dispensou ao chão um revólver e a sacola plástica que trazia nas mãos. Assim, os objetos dispensados foram arrecadados e os policiais localizaram dentro da sacola 15 buchas de maconha, pesando 58,61g, e a importância de R\$ 477,00, produto do tráfico. Os policiais ainda verificaram que o revólver era da marca Taurus .38, municiado e com numeração suprimida (auto de exibição e apreensão à p. 22).

Indagado informalmente, SAMUEL admitiu a propriedade e acabou por revelar ser o gerente do tráfico na naquele local, praticando o crime com emprego de arma de fogo.

Preso em flagrante, SAMUEL foi conduzido à presença da Autoridade Policial, perante quem informou que realiza a segurança da "Biqueira", sendo que recebe em torno de R\$ 300,00, e seu turno vai das 17h às 00h. Relatou que estava no local dos fatos, quando presenciou a aproximação da Viatura Policial e resolveu correr, mas durante a fuga, o Revólver Taurus, .38, municiada e com numeração raspada, que trazia ocultado sob a vestes, em sua cintura, veio a cair. Disse que comprou o Revólver na cidade de São José dos Campos de um desconhecido, por R\$ 3.500,00. Afirmou que adquiriu o armamento para sua defesa e com essa arma também faz a segurança da "Biqueira". Por fim, negou a propriedade das drogas (p. 04).

A qualidade e forma de acondicionamento das substâncias apreendidas, a confissão do denunciado, a apreensão de dinheiro e da arma, bem como as circunstâncias em que se desenvolveu a ação demonstram que as substâncias entorpecentes se destinavam à mercancia ilícita e que o dinheiro apreendido é produto direto da comercialização das drogas.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 43/46).

Foi determinada a notificação e estabelecido o rito previsto no art. 55 e seguintes da Lei nº 11.343/06 (fls. 62/63).

O réu foi notificado (fls. 94) e apresentou defesa prévia (fls. 103/105).

Recebida a denúncia (fls. 107/111), o réu foi citado (fl. 193).

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, sendo o réu interrogado ao final.

Encerrada a instrução processual, em debates orais, a i. Promotora de Justiça se manifestou, deduzindo sua pretensão.

A i. Defensora, por sua vez, apresentou as alegações finais em forma de memoriais escritos.

É o relatório.

DECIDO.

A denúncia é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 22), pelo laudo de constatação (fls. 41/42), pelo exame químico toxicológico (fls. 83/84), pelo laudo da arma (fls. 113/117), que atestou a sua potencialidade ofensiva, bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

O réu SAMUEL MARQUES DE SIQUEIRA, perante a autoridade policial, disse que começou a correr com a aproximação policial depois que a molecada empreendeu fuga. Confessou que deixou o revolver cair. Alegou que se destinava a defesa própria. Disse que faz a segurança da biqueira. Negou ter dispensado as drogas, mencionando

que foram os meninos que deixaram com a aproximação dos policiais. Em juízo, disse que não mora no bairro e no dia tinha ido visitar sua filha. Disse que estava sendo ameaçado pelo ex-marido de sua companheira. Disse que estava caminhando pela via pública, quando várias pessoas começaram a correr. Disse que também começou a andar de forma acelerada e foi abordado pelos policiais que apreenderam a arma de fogo. Disse que as drogas foram encontradas pelos policiais que lhe imputaram falsamente a propriedade. Disse que já tinha sido abordado por um dos policiais militares responsáveis por sua prisão mas, não sabe justificar eventual motivo para a acusação falsa. Disse que não prestou a declaração assinada em solo policial. Disse que já foi processado por receptação e trabalha como motorista na empresa Serramar.

A testemunha PM ALECSANDRO APARECIDO SILVÉRIO, disse que estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido por intenso fluxo de tráfico de drogas, quando se depararam com o réu que portava uma sacola. Disse que o réu fugiu ao perceber a presença dos policiais. Disse que durante a fuga o acusado arremessou a sacola que estava em sua mão e um objeto de metal. Disse que conseguiram apreender a arma de fogo e a sacola, contendo as drogas descritas na denúncia e dinheiro trocado. Disse que conseguiram deter o réu e apreenderam com ele dois aparelhos celulares. Disse que a arma estava com numeração suprimida e municiada. Narrou que o réu confirmou o tráfico e informou que a arma se destinava à segurança da biqueira. Narrou que não conhecia o acusado dos meios policiais. A testemunha PM ANTÔNIO CARLOS SIQUEIRA MARTINS SOBRINHO, corroborou com o depoimento do policial Alecssandro. Acrescentou apenas que já havia abordado o réu em outra ocorrência acerca de um delito de roubo.

A testemunha ROSANGELA RODRIGUES DE ALMEIDA disse que conhece o réu de vista do bairro. Disse que estava na via pública fumando quando e visualizou a viatura abordando o réu e o levando para viatura. Disse que não sabe se o acusado possui envolvimento com tráfico. Disse que no momento da abordagem haviam muitas pessoas correndo da polícia.

A testemunha JAKES DOUGLAS DE AGUIAR LIMA disse que estava num churrasco e estava na via pública conversando com sua esposa quando a polícia chegou e várias pessoas saíram correndo. Disse que o réu também saiu da polícia. Disse que o policial imobilizou o acusado e depois o levaram para viatura. Disse que não sabe se o acusado dispensou uma sacola e uma arma de fogo pois, no momento que o viu correndo ele não portava nada nas mãos.

Pois bem.

Explicitado o fato e analisando o conjunto probatório amealhado aos autos não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva.

O réu confessou a propriedade da arma, todavia, negou a posse das drogas. Obviamente, a confissão em matéria penal não tem valor probatório absoluto, em obediência ao princípio da verdade real.

Contudo, quando a confissão, seja ela judicial ou não, for corroborada com os demais elementos de prova que instruíram todo o processo, de modo a permitir a ilação sobre a autoria, não há óbice algum em emprestar-lhe relevo e concluir-se pela procedência da ação.

É esse exatamente o caso dos autos.

A versão apresentada pelo acusado negando a propriedade das drogas não merece credibilidade.

O denunciado foi preso em flagrante pelos policiais e em seu poder foram apreendidas as drogas e a arma de fogo.

Os depoimentos dos policiais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos.

Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.

Confira-se:

“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento -

Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9º Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo o réu, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.

Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.

As testemunhas arroladas pela defesa embora tenham presenciado a abordagem não perceberam se o réu tinha ou não as drogas e a arma em seu poder.

Por outro norte, as alegações apresentadas pela defesa no sentido da insuficiência de provas a ensejar a condenação, de igual forma, não merecem acolhida, tendo em vista as provas coligidas aos autos.

O crime de tráfico restou demonstrado em razão expressiva quantidade da droga apreendida - 53,79g de maconha - bem como em razão da forma de acondicionamento, que indicava estar a droga pronta para venda bem como em razão das demais circunstâncias da apreensão, sem olvidar que o local da diligência é conhecido como ponto de tráfico de drogas.

Deve ser afastada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, nos termos da bem lançada manifestação ministerial.

O crime previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 também restou configurado porquanto foi apreendida o revólver em poder do réu e o laudo de fls. 113/117 atestou a potencialidade ofensiva, bem como indicou tratar-se de arma com numeração suprimida.

Pois bem. Frise-se que os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento são classificados como crime de perigo abstrato, não sendo necessária a prova do efetivo perigo à coletividade para sua configuração.

Diante do exposto, de rigor a procedência quanto ao mencionado crime.

O conjunto probatório produzido, coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória, sendo de rigor o édito condenatório pela prática do crime capitulado no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06 e do previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003.

Passo, com fulcro nos arts. 59 e 68, do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei nº 11.343/06, à fixação das penas.

Respeitado o sistema trifásico, verifico que o réu é reincidente, o que será oportunamente analisado. Considerando as circunstâncias judiciais, mormente a quantidade da droga e sua natureza, fixo a penas-base nos mínimos legais:

05 anos de reclusão e 500 dias-multa pelo tráfico

03 anos de reclusão e 10 dias-multa pelo crime previsto no estatuto do desarmamento

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico que o réu é reincidente, conforme

fl. 28, referente aos autos 0006233-25.2014). Anoto que o réu confessou o crime de porte de arma. Assim, em relação ao crime previsto no estatuto do desarmamento, nos termos do art. 67 do CP, atenuante e agravante serão compensadas e a pena restará fixada no patamar acima indicado (03 anos de reclusão e 10 dias-multa). Quanto ao crime de tráfico, em razão da agravante da reincidência, majoro a reprimenda em 1/6 e fixo a pena intermediária em:

05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa

Anoto que o réu não faz jus à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porquanto é reincidente, conforme informação mencionada acima.

Aplicando-se a regra do concurso material (art. 69, "caput" do CP) as penas serão somadas totalizando:

08 anos e 10 meses de reclusão e 593 dias-multa

À míngua de outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

A pena pecuniária, seguindo o critério disposto no art. 43 da Lei nº 11.343/06, foi fixada tendo em conta o art. 42 da referida lei, sendo certo que cada dia-multa será estabelecido no mínimo, devidamente atualizado, considerando a situação econômica do réu.

Considerando o delito de tráfico, por imposição legal (art. 2º, §1º da Lei nº 8.072/90), bem como em razão da reincidência, sem olvidar o cúmulo com crime previsto no estatuto do desarmamento, sublinhando ainda o montante de penas, fixo o regime inicial fechado para a expiação da pena privativa de liberdade.

Nos termos do art. 387, §2º do CPP, destaco que a detração não deve ser considerada, tendo em vista que a fixação do regime inicial decorreu da gravidade dos delitos.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE pretensão punitiva para CONDENAR SAMUEL MARQUES DE SIQUEIRA como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 e no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10826/03, em concurso material, na forma do art. 69, "caput", do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, no mínimo legal, em regime inicial fechado.

O réu deverá permanecer custodiado para apelar, porquanto a prisão em flagrante vem reforçada pela condenação. Presentes os requisitos que justificaram a custódia do réu durante a instrução, reforçada agora pela condenação, de rigor a manutenção da custódia. Destarte, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Expeça-se guia de recolhimento. Transitada esta em julgado, torne a guia definitiva.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça.

Nos termos do artigo 63, caput e § 1º, da Lei 11.343/06, declaro o perdimento dos valores apreendidos com os acusados, em favor da União, a ser revertido diretamente ao FUNAD, oficiando-se. Outrossim, declaro a perda do aparelho celular e outros objetos apreendidos em razão do envolvimento com a traficância.

Determino a destruição do material entorpecente apreendido, preservada pequena porção para eventual contraprova, com comunicação à autoridade policial.

Em relação à(s) arma(s) apreendida(s), proceda-se de acordo com o art. 25 da Lei nº 10.826/03.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Jacarei, 7 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA